

Poder Judicial de la Nación

AUTOS: “MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL C/ CLOTEX S.A.S. Y OTRO S/ EJECUCION FISCAL – MINISTERIO DE TRABAJO”

En la Ciudad de Córdoba a 4 días del mes de abril del año dos mil veinticuatro, reunida en Acuerdo la Sala “A” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL C/ CLOTEX S.A.S. Y OTRO S/ EJECUCION FISCAL – MINISTERIO DE TRABAJO” (Expte. N° FCB 32707/2022/CA1), venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, doctor Rodrigo Oscar Herrera en contra de la Resolución de fecha 10 de agosto de 2023 dictada por el señor Juez Federal subrogante N° 1 de Córdoba, que en lo pertinente dispuso: “... *Los honorarios correspondientes al letrado/a interviniente deberán estimarse administrativamente según lo previsto por el art. 92 de la Ley 11.683 y sus modificatorias, y las pautas establecidas en la R.G. 85/2000 y Disp. 434/2009, 220/2016 y 276/08 de la Afip, sus modificatorias y complementarias. En caso de no aceptar el ejecutado dicha estimación administrativa, se regularán judicialmente...*” Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes

Puestos los autos a resolución de la Sala los señores Jueces emiten sus votos en el siguiente orden: EDUARDO AVALOS – GRACIELA S. MONTESI – LILIANA NAVARRO. -

El señor Juez de Cámara, doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.- Llegan las presentes actuaciones a conocimiento y decisión de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora, doctor Rodrigo Oscar Herrera en contra de la Resolución de fecha 10 de agosto de 2023 dictada por el señor Juez Federal subrogante N° 1 de Córdoba, que en lo pertinente dispuso: “... *Los honorarios correspondientes al letrado/a*



interviniente deberán estimarse administrativamente según lo previsto por el art. 92 de la Ley 11.683 y sus modificatorias, y las pautas establecidas en la R.G. 85/2000 y Disp. 434/2009, 220/2016 y 276/08 de la Afip, sus modificatorias y complementarias. En caso de no aceptar el ejecutado dicha estimación administrativa, se regularán judicialmente...” Fdo.: Alejandro Sánchez Freytes

II.- Se agravia el recurrente por cuanto el Juez de primera instancia establece que la estimación administrativa de honorarios se debe realizar según pautas distintas a las establecidas en la ley de Honorarios Profesionales de Abogados. Agrega que, de manera totalmente infundada, la sentencia en crisis ordena que para regular los honorarios se deben seguir las pautas de la disposición 85/2000 de AFIP y sus modificaciones, las cuales son a todas luces inaplicables a la presente ejecución ya que se trata de una pauta interna de la AFIP cuyos únicos destinatarios son los agentes de dicho organismo.

En segundo lugar, se queja porque considera que la sentencia en crisis priva al recurrente de un derecho inalienable, como es el cobro total e integral de sus honorarios según la legislación vigente, los que tienen carácter alimentario. En definitiva, solicita que se dejen sin efecto los honorarios allí regulados y éstos sean determinados por las pautas establecidas en la ley 27.423. Cita jurisprudencia que considera avala su postura y hace reserva del Caso Federal. Corrido el traslado de ley, el mismo no fue evacuado por la parte demandada conforme surge del proveído de fecha 19/09/2023.

III.- A mérito de la breve reseña que antecede, la cuestión a resolver se circunscribe a analizar si se encuentra ajustada a derecho o no la resolución dictada por el Juez de grado en cuanto dispuso que los honorarios correspondientes al letrado/a interviniente deberían estimarse administrativamente según lo previsto por el art. 92 de la Ley 11.683 y sus modificatorias, y las pautas



Poder Judicial de la Nación

AUTOS: “MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL C/ CLOTEX S.A.S. Y OTRO S/ EJECUCION FISCAL – MINISTERIO DE TRABAJO”

establecidas en la R.G. 85/2000 y Disp. 434/2009, 220/2016 y 276/08 de la Afip, sus modificatorias y complementarias.

IV.- De la resolución en crisis, se advierte que el señor Juez de grado en la parte resolutive dispuso que los honorarios correspondientes al letrado/a interviniente debían estimarse administrativamente según lo previsto por el art. 92 de la Ley 11.683 y sus modificatorias, y las pautas establecidas en la R.G. 85/2000 y Disp.434/2009, 220/2016 y 276/08 de la Afip, sus modificatorias y complementarias.

Ahora bien, este Tribunal ya ha sentado opinión en diversas causas, en cuanto a que, al existir una norma arancelaria específica para la regulación de honorarios de los profesionales por su actuación judicial, no corresponde recurrir al establecimiento de pautas para su estimación administrativa, como lo hizo el Juez de grado, resultando aplicable al caso la Ley Arancelaria N° 27.423.

En tal sentido, cabe señalar que lo remunerado es la actividad profesional desplegada en estos obrados, para lo cual resulta imprescindible tener en cuenta la tarea desarrollada, el éxito obtenido y demás requisitos previstos en el art. 16 de la ley 27.423.

Por su parte, el art. 34 establece que: “*En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, por lo actuado desde su iniciación hasta la sentencia, los honorarios del abogado o procurados serán calculados de acuerdo a la escala del artículo 21. No habiendo excepciones, los honorarios se reducirán en un diez por ciento (10%) del que correspondiere regular.*”

Fecha de firma: 04/04/2024

Alta en sistema: 05/04/2024

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO DANIEL AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, PRESIDENTE DE SALA



#37053747#404315757#20240404085958254

USO OFICIAL

Asimismo, al tratarse la presente de una ejecución fiscal, el artículo 29 de la ley arancelaria, establece su división en ‘etapas’ a efectos de cuantificar las tareas desarrolladas, al prescribir: *“Para la regulación de honorarios, los procesos, según su naturaleza, se considerarán divididos en etapas... f) En los juicios ejecutivos sin oposición de excepciones, se computará como una (1) sola etapa, desde la demanda hasta la sentencia. La segunda etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión; si se opusieren excepciones, se considerarán divididos en tres (3) etapas: la primera desde la demanda hasta el planteo de excepciones y su contestación; la segunda, desde aquel acto procesal, hasta la sentencia; la tercera etapa se computará desde la sentencia de primera instancia hasta su conclusión...”*. Es decir, que para cuantificar los honorarios profesionales, dependerá de si han opuesto excepciones o no. Si se han opuesto, las etapas serán tres y en el caso de no haber oposición, se considerarán dos etapas.

Así, teniendo en cuenta que la base económica en autos asciende a la suma de pesos Treinta y seis mil doscientos diez con cuarenta centavos (\$36.210,40), si aplicamos las pautas contenidas en los arts. 21, 29 y 34 de la Ley arancelaria vigente, nos da una suma exigua y conllevaría a arribar a un resultado injusto y absurdo. Por lo tanto, corresponde aplicar al presente lo dispuesto en el art. 58 de la ley 27.423 que, en su inciso b) prevé un mínimo de honorarios para juicios ejecutivos de seis (6) UMA.

Ahora bien, advirtiendo que en los presentes obrados sólo se ha cumplido la primera etapa procesal, conforme las pautas dadas en el art. 29 citado precedentemente, corresponde fijar los honorarios profesionales del Dr. Rodrigo Oscar Herrera por las labores desarrolladas en primera instancia en tres (3) UMA.



Poder Judicial de la Nación

AUTOS: “MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL C/ CLOTEX S.A.S. Y OTRO S/ EJECUCION FISCAL – MINISTERIO DE TRABAJO”

Mismo temperamento se ha adoptado en los autos caratulados: “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Rostagno, Hugo Francisco s/Ejecución Fiscal – Ministerio de Trabajo” (Expte. N° 73109/2018), sentencia de fecha 03/7/19; “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/Silvester Gabril Guillermo s/Ejecución Fiscal” (Expte. N° 18000-2022), sentencia de fecha 04/05/2023; “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/Guglieri, Eliana Gisela s/Ejecución Fiscal” (Expte. N° 17734-2022), sentencia de fecha 29/06/2023; entre otros.

USO OFICIAL

V.- Por todo lo expuesto, propugno modificar la Resolución dictada con fecha 10 de agosto de 2023 por el señor Juez Federal subrogante N° 1 de Córdoba y, en consecuencia, fijar los honorarios del doctor Rodrigo Oscar Herrera -letrado apoderado de la parte actora- en la cantidad de 3 UMA por las labores desarrolladas en primera instancia (arts. 16, 21, 29 y 36 de la Ley N° 27.423). Sin costas en la Alzada atento la falta de contradictorio (art. 68, 2da parte del CPCCN). ASI VOTO. -

Las señoras Juezas de Cámara, doctora GRACIELA S. MONTESI y doctora LILIANA NAVARRO, dijeron:

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Juez preopinante, doctor EDUARDO AVALOS, votan en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.- Modificar la Resolución dictada con fecha 10 de agosto de 2023 por el señor Juez Federal subrogante N° 1 de

Fecha de firma: 04/04/2024

Alta en sistema: 05/04/2024

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MIGUEL VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO DANIEL AVALOS, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, PRESIDENTE DE SALA



#37053747#404315757#20240404085958254

Córdoba y, en consecuencia, fijar los honorarios del doctor Rodrigo Oscar Herrera -letrado apoderado de la parte actora- en la cantidad de 3 UMA por las labores desarrolladas en primera instancia (arts. 16, 21, 29 y 36 de la Ley N° 27.423).

II.- No se imponen costas en la Alzada atento la falta de contradictorio (art. 68, 2da parte del CPCCN).

III.- Protocolícese y hágase saber.
Cumplido, publíquese y bajen.

EDUARDO AVALOS

GRACIELA S. MONTESI

LILIANA NAVARRO

MIGUEL H. VILLANUEVA
SECRETARIO DE CÁMARA_

REGISTRADO – SALA “A”

CLAVE SENTENCIA:

FECHA SENTENCIA:

